

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA

LIBRE COMPETENCIA

RESOLUCIÓN N° 92/2026

Santiago, veinticinco de agosto de dos mil veintiséis.

PROCEDIMIENTO	:	No Contencioso
ROL	:	NC N° 554-25
CONSULTANTE	:	Electrobuses Marga Marga S.A.
OBJETO	:	Determinar si las cláusulas, condiciones y criterios técnicos fijados en las Bases de Licitación contenidas en el Decreto N° 82 de 2024 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se ajustan al Decreto Ley N° 211.
APORTANTES DE ANTECEDENTES	:	1. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 2. Fiscalía Nacional Económica 3. Transdev Chile S.A.

CONTENIDO

I.	PARTE EXPOSITIVA	2
A.	CONSULTA DE ELECTROBUSES MARGA MARGA S.A.	2
B.	RESOLUCIÓN DE INICIO	3
C.	APORTES DE ANTECEDENTES	3
D.	AUDIENCIA PÚBLICA.....	4
II.	PARTE CONSIDERATIVA.....	5
A.	LA CONSULTA Y SU ALCANCE	5
B.	SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE PASAJEROS EN EL GRAN VALPARAÍSO Y REGULACIÓN APLICABLE	7
C.	BASES DE LICITACIÓN EN CONSULTA	9
D.	DESARROLLO DE LA LICITACIÓN	15
E.	ANÁLISIS DE COMPETENCIA SOBRE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES	19

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

E.1 Exigencia de acreditación de experiencia a través de la empresa o alguno de sus socios y no a través de sus representantes legales 20

E.2 Evaluación de experiencia con un horizonte temporal de 10 años y la exigencia de flota mínima operada previamente..... 23

E.3 Ponderación de los dos tipos de experiencia evaluados en las Bases 30

III. PARTE RESOLUTIVA31

I. PARTE EXPOSITIVA

A. CONSULTA DE ELECTROBUSES MARGA MARGA S.A.

1. A folio 7, el 22 de octubre de 2025, comparece Marco Rojas Soto, ingeniero, en representación de Electrobus Marga Marga S.A. (en adelante, “EMM” o “Consultante”), domiciliados para estos efectos en Diego Portales N° 33, oficina 302, Reñaca, Viña del Mar, región de Valparaíso, quienes solicitaron al Tribunal admitir a tramitación el presente asunto no contencioso (en adelante, la “Consulta”), a fin de que se pronuncie acerca de si las cláusulas, condiciones y criterios técnicos fijados en el Decreto N° 82 de 2024 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (en adelante, “MTT” o “Ministerio”), que aprueba las Bases de Licitación para la Contratación de la Adscripción al Servicio de Transporte Público de Pasajeros y Pasajeras Mediante Buses Eléctricos y Diésel en Perímetro de Exclusión de la Ley N° 18.696, en la Conurbación del Gran Valparaíso, de 25 de noviembre de 2024 (en adelante, “Bases”, a folio 1; respecto al proceso licitatorio, la “Licitación Consultada” o “Licitación”), se ajustan al Decreto Ley N° 211 (en adelante, “D.L. N° 211”).
2. Funda la Consulta en que las Bases contendrían condiciones discriminatorias y arbitrarias de revisión de la experiencia de los oferentes que resultan en una barrera artificial a la competencia. Explica que, dentro de la evaluación técnica, la experiencia del oferente se calcula mediante la suma de dos subcriterios basados en la cantidad de buses operados durante diez años previos a la licitación: (a) experiencia general en transporte de pasajeros mediante buses; y (b) experiencia en transporte público urbano de pasajeros mediante buses, en ambos casos entre los años 2015 y 2024, inclusive. El primer criterio otorga hasta 80 puntos y el segundo hasta 20 puntos, sumando un

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

máximo total de 100 puntos en el ítem de experiencia, el que pondera un 55% de la evaluación técnica. La Consultante señala que sólo las ofertas que obtengan al menos 70 puntos en la evaluación técnica pueden pasar a la siguiente etapa, correspondiente a la apertura de las ofertas económicas.

3. A juicio de EMM, el requisito de experiencia constituye una barrera de entrada debido a que exige acreditar experiencia de la empresa oferente o de alguno de sus socios, sin reconocer la experiencia de personas que ejercen funciones relevantes en la gestión de la empresa. En segundo lugar, cuestiona que las exigencias asociadas al tamaño de flota requerido para obtener puntajes competitivos no se condicen con la realidad de los operadores regionales, que en su mayoría operan flotas inferiores a 150 buses, con los que no podrían alcanzar el mínimo de 70 puntos exigido. En tercer término, critica que los puntajes asignados por experiencia en operación de buses urbanos sean muy inferiores a los obtenidos por operación de buses en general. Finalmente, estima que no habría una razón objetiva para un período tan extenso de evaluación.

B. RESOLUCIÓN DE INICIO

4. A folio 9, el 10 de noviembre de 2025, el Tribunal dio inicio al procedimiento con el objeto de determinar si las cláusulas, condiciones y criterios técnicos fijados en las bases de licitación contenidas en el Decreto N° 82 de 2024 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se ajustan al D.L. N° 211 y, en la negativa, ordenar las modificaciones necesarias para ello.

5. Dicha resolución ordenó oficiar a la Fiscalía Nacional Económica y al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a fin de que éstos, así como otros que también tengan interés legítimo, aportasen antecedentes.

C. APORTES DE ANTECEDENTES

6. A folio 21, el 19 de enero de 2026, aportó antecedentes la Fiscalía Nacional Económica (“FNE” o “Fiscalía”) e indicó que el criterio de experiencia cuestionado es consistente con la complejidad y escala del servicio licitado y permite velar por la calidad y continuidad del servicio, sin que existan mecanismos alternativos igualmente eficaces para ello. Añadió que el diseño de las Bases incorpora elementos de flexibilidad, tanto en la acreditación de experiencia por sociedades y personas naturales como mediante la posibilidad

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

de conformar consorcios, y que la metodología de evaluación privilegia la experiencia reciente y la operación de flotas de magnitud comparable a las requeridas en la presente licitación, sin favorecer indebidamente a incumbentes ni excluir injustificadamente a potenciales competidores, como operadores rurales o interurbanos. En consecuencia, concluyó que el criterio de experiencia no resulta desproporcionado ni apto para restringir de manera injustificada la libre concurrencia, apreciación que estimó corroborada por el número de interesados y ofertas presentadas en el proceso licitatorio (en adelante, **“Aporte de Antecedentes de la FNE”**).

7. A folio 25, el 19 de enero de 2026, aportó antecedentes el MTT y señaló que la Licitación Consultada forma parte del proceso de modernización del transporte público del Gran Valparaíso, impulsado ante las deficiencias del sistema vigente y diseñado sobre la base de estudios técnicos y mecanismos de participación ciudadana. En cuanto al requisito de experiencia, sostuvo que éste responde a la necesidad de garantizar la continuidad de un servicio esencial para la población, considerando la magnitud de las dos unidades licitadas y los riesgos asociados a una eventual interrupción operacional. Agregó que dicha exigencia cuenta con respaldo de consultorías especializadas, por lo que la calificó como proporcional, objetiva, verificable y consistente con buenas prácticas nacionales e internacionales. Finalmente, destacó que las Bases permiten la participación mediante consorcios, mecanismo que otorgaría flexibilidad a operadores de menor tamaño para complementar experiencia y concurrir eficazmente al proceso licitatorio (en adelante, **“Aporte de Antecedentes del MTT”**).

8. A folio 23, el 19 de enero de 2026, aportó antecedentes Transdev Chile S.A. (**“Transdev”**), quien manifestó que un diseño de bases de licitación consistente con la normativa de libre competencia debe permitir que el adjudicatario cuente con un nivel de experiencia adecuado que asegure su idoneidad para prestar el servicio.

D. AUDIENCIA PÚBLICA

9. A folio 36, el 29 de abril de 2026, se citó a audiencia pública para el 10 de junio de 2026. Atendido que la Consultante no realizó la publicación en el Diario Oficial establecida en el artículo 31 N° 3 del D.L. N° 211, a folio 37 se fijó una nueva fecha de audiencia pública, para el 7 de julio de 2026, cuya

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

realización consta en el certificado que rola a folio 50 (en adelante, “**Audiencia Pública**”). La publicación en el Diario Oficial de esta citación se efectuó el 16 de junio de 2026, según consta a folio 41, incorporado por certificado de folio 40.

10. En la Audiencia Pública intervinieron los apoderados de la FNE y el MTT.

II. PARTE CONSIDERATIVA

A. LA CONSULTA Y SU ALCANCE

11. La Consulta tiene por objeto determinar si las cláusulas, condiciones y criterios técnicos fijados en las Bases de Licitación se ajustan al D.L. N° 211, tal como fue mencionado en la parte expositiva.

12. Si bien las Bases de Licitación se revisarán en detalle en las secciones C y D, cabe destacar algunos aspectos básicos relacionados con el objeto de la Consulta. Las Bases fueron dictadas para la concesión del uso de vías de dos Unidades de Servicio (en adelante, “**US**”) en la conurbación del gran Valparaíso, que comprenden, cada una, un conjunto de servicios de transporte público urbano remunerado de pasajeros prestado con buses eléctricos y diésel, en el perímetro de exclusión de dicha conurbación. El detalle de los servicios de cada unidad se presenta en la siguiente tabla:

Tabla N° 1	
Servicios de transporte comprendidos en las Unidades de Servicio 1 y 2	
Unidad de Servicios (US)	Servicios inicialmente comprendidos en las US
US1	103, 105, 108, 110, 111, 112, 113, 302, 303, 310, 311, 105D, 111D, 113D, N01, N02, N04, N05, N06, N07, N08, N10
US2	309, 402, 406, 601, 602, 608, 609, 901, 902, 614, 615, 616, 617, 413, N11, N12, N13

Fuente: Bases de Licitación, sección 3.1.

13. Asimismo, en las Bases se estableció la cantidad mínima de buses con que debe contar la flota operativa base (en adelante, “**FOB**”) y la flota de reserva (en adelante, “**FR**”) por cada US, por tipo de tecnología (diésel o electricidad).

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

La FOB mínima para la US 1 es 260 buses y para la US 2 es 268 buses, mientras que la FR mínima es de 27 para la US 1 y de 29 para la US 2 (Bases de Licitación, sección 4.1.2.2).

14. Las Bases de Licitación contemplan tres evaluaciones: primero, una evaluación de admisibilidad, en la que se controla el cumplimiento de requisitos generales sobre personalidad jurídica, habilitación, adquisición del texto de las Bases y otros aspectos formales.

15. Segundo, quienes cumplan con las exigencias ya mencionadas pasan a la etapa de evaluación técnica, en la que se revisan cinco criterios, siendo el de mayor relevancia, con un 55% de ponderación del puntaje total de la evaluación técnica, el de experiencia en transporte de pasajeros mediante buses entre los años 2015 y 2024. Dicho criterio está compuesto por dos subcriterios: el puntaje por experiencia general del oferente en transporte de pasajeros mediante buses —con un tope de 80 puntos— y el puntaje por experiencia del oferente en transporte público urbano de pasajeros —consistente en un puntaje adicional en caso de que la experiencia acreditada en el subcriterio anterior corresponda a transporte urbano en Chile o en el extranjero y con un tope de 20 puntos—. El mecanismo de evaluación de cada subcriterio y la forma en que dicha experiencia se acredita se detallan en la siguiente sección.

16. Por otro lado, el 45% restante de la evaluación técnica depende de componentes relativos a la eficiencia energética, el gasto promedio en el personal de operación, el porcentaje de personal femenino de conducción y el cumplimiento de los aspectos formales de la oferta.

17. Finalmente, y, en tercer lugar, quienes tengan un mínimo de 70 puntos en la evaluación técnica pasan a la siguiente etapa de apertura de las ofertas económicas.

18. Las Bases fueron modificadas el 22 de agosto de 2025 mediante el Decreto N° 95 del MTT (folio 2). No obstante, los cambios efectuados no fueron objetados por los intervinientes en autos.

19. La Consultante plantea cuatro críticas a las Bases, por considerar que se afectaría el grado de competencia en la Licitación Consultada: **(a)** que la experiencia no pueda acreditarse a través de los representantes legales del oferente; **(b)** que los puntajes asociados a tamaño de flota no se condigan con el número de buses operado por los incumbentes; **(c)** que los puntajes asignados a operación de buses urbanos sean inferiores a aquellos otorgados por operación

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

general de buses; **(d)** que se confiera puntaje en una amplia extensión temporal sin razón objetiva. Estos cuatro aspectos serán analizados en el capítulo D y, en suma, implican determinar si las Bases de Licitación consultadas contienen reglas que puedan infringir la competencia y, en particular, si restringen o podrían restringir injustificadamente la competencia *por la cancha*.

20. La Licitación Consultada ya fue adjudicada por la División de Transporte Público Regional del MTT. La US1 se adjudicó a Consorcio Valparaíso —conformado por Empresa de Transporte de Pasajeros Top Tur S.A. y BRTPLUS S.A.S.— y la US2 a Viña Bus S.A., actual operador de distintas unidades de servicio en la región (Decreto N° 28/2026 del MTT y Acta Complementaria de Evaluación Técnica Disponibles en <https://dtptr.mtt.gob.cl/consultalicitaciones/webpage/Licitaciones.aspx?id=10464>, fecha última consulta: 25 de agosto de 2026).

B. SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE PASAJEROS EN EL GRAN VALPARAÍSO Y REGULACIÓN APLICABLE

21. El transporte público de pasajeros corresponde a una actividad regulada en diversos cuerpos normativos y sometida a la coordinación, reglamentación y fiscalización del MTT (artículo 1° de la Ley N° 18.059). En particular, el transporte público remunerado de pasajeros se rige por la Ley N° 18.696, según la cual el transporte público colectivo de pasajeros puede efectuarse libremente, sin perjuicio de que entrega al MTT amplias facultades para regular el funcionamiento de dichos servicios respecto de asuntos técnicos, emisión de contaminantes y condiciones generales de prestación.

22. En dicho ejercicio, el MTT se encuentra facultado para regular el uso de las vías, para su concesión destinada a la prestación de servicios urbanos de transporte público de pasajeros a través de procesos de licitación pública. Asimismo, en caso de requerir un ordenamiento y/o mejora en la calidad de los servicios de transporte público de pasajeros, o bien incorporar subsidios u otros beneficios en las tarifas, puede establecer, por resolución y previo informe técnico del Secretario Regional, perímetros de exclusión, esto es, áreas geográficas en las que, por un plazo determinado, se exige a los servicios de transporte público que cumplan ciertas condiciones de operación y utilización de vías, como estructuras tarifarias, de programación vial, regularidad, frecuencia, antigüedad, requerimientos tecnológicos, entre otras (artículo 3° de

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

la Ley N° 18.696; y artículo 1° bis del Decreto Supremo N° 212 de 1992, Reglamento de los Servicios Nacionales de Transporte Público de Pasajeros, en adelante, “**DS N° 212**”). A su vez, el mismo artículo 1° bis del DS N° 212 decreta que el MTT puede establecer condiciones de operación cuando no sea posible poner en marcha los nuevos servicios licitados inmediatamente después que expiren los anteriores, las que no pueden ser superiores a 18 meses, salvo que, por motivos fundados, se disponga su renovación.

23. El sistema de transporte público del Gran Valparaíso —compuesto por las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Concón y Villa Alemana— se encuentra sometido a un perímetro de exclusión, según fue establecido por medio de la Resolución Exenta N° 1888 de 2018 del MTT. Por otra parte, las condiciones de operación respectivas se establecieron en la Resolución Exenta N° 1745 del mismo ministerio (Aporte de Antecedentes de la FNE, pp. 4-5). Dichas condiciones vencían el 1° de septiembre de 2025, pero fueron prorrogadas hasta el 31 de enero de 2027 mediante Resolución Exenta N° 2808 de 23 de junio de 2025 del MTT, así como los contratos de operación respectivos (véase, Aporte de Antecedentes de la FNE, p. 5 y decretos mencionados en los que se prorrogaron contratos con operadores).

24. En vista del próximo término de los contratos que regulan la operación de distintos servicios de buses del Gran Valparaíso, el MTT inició un proceso de modernización bajo el Programa Especial de Fomento a la Electromovilidad y Tecnologías Menos Contaminantes. Dicho programa tiene por objeto promover la incorporación gradual de buses eléctricos y otras tecnologías menos contaminantes al transporte público remunerado de pasajeros y contempla la realización de procedimientos licitatorios abiertos, en los cuales los operadores adjudicatarios reciben subsidios asociados al servicio y deben contar con respaldo para la provisión del servicio con buses eléctricos (Aporte de Antecedentes de la FNE, pp. 5-6 y Contenido Esencial, Licitación del Sistema de Transporte Público Mayor del Gran Valparaíso (2024). División de Transporte Público Regional. Disponible en: <https://dtpm.mtt.gob.cl/consultalicitaciones/webpage/ConsultasContenidos.aspx?id=8345>, fecha última consulta: 25 de agosto de 2026).

25. La implementación de este programa supone una modificación sustancial del esquema regulatorio de transporte de la conurbación, que transitará desde un modelo basado en contratos de otorgamiento de subsidios en el marco del perímetro de exclusión, hacia uno en que la operación de los

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

servicios se asigna mediante procesos licitatorios competitivos, por unidades de negocio.

26. Con el propósito de materializar este nuevo modelo de operación, el MTT dictó la Resolución N° 45 de 2024, que definió el perímetro de exclusión aplicable a los servicios de buses eléctricos y diésel de la conurbación del Gran Valparaíso y aprobó las condiciones de operación aplicables a tal perímetro. Así, durante un período coexistirán las condiciones de operación actualmente vigentes con aquellas derivadas de las nuevas licitaciones. La Licitación Consultada constituye la primera etapa de dicha transición, al considerar dos nuevas unidades de servicio que, en conjunto, representarán aproximadamente un tercio de la flota total del sistema y requerirán la operación de entre 250 y 350 buses cada una (Aporte de Antecedentes de la FNE, p. 6).

C. BASES DE LICITACIÓN EN CONSULTA

27. A continuación, se describirán las secciones de las Bases que son relevantes para el presente procedimiento, con énfasis en aquellas cláusulas que forman parte de los aspectos cuestionados por la Consultante.

28. Como se mencionó previamente, la Licitación Consultada contempla 39 servicios o recorridos divididos en dos US, lo que representa aproximadamente un tercio del sistema actual operativo en el Gran Valparaíso. Once de tales servicios deberán ser prestados con buses de tecnología de propulsión eléctrica y los restantes mediante propulsión diésel (Resolución N° 45/2024, MTT). Considerando tanto FOB como FR, la cantidad mínima de buses para la prestación del servicio en cada US es la siguiente:

Tabla N° 2
Flota mínima por US

Tipo de bus	US N° 1	US N° 2
Diésel	171	188
Eléctrico	116	109
Total	287	297

Fuente: Resolución N° 45/2024 MTT y Bases de Licitación, sección 4.1.2.2.

29. Los oferentes pueden postular a una o ambas unidades, y presentar tantas ofertas como estimen convenientes en cada una de ellas. Sin embargo,

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

las Bases establecen que cada oferente puede adjudicarse como máximo una US (Bases de Licitación, sección 3.3.4).

30. Las Bases de Licitación permiten que los oferentes sean personas naturales, jurídicas o consorcios cuyos integrantes sean, a su vez, personas naturales o jurídicas (Bases de Licitación, secciones 3.2.1 y 4.1.1). Los requisitos según esta clasificación de participante serán abordados en los párrafos 39 a 41.

31. La propuesta de cada oferente está compuesta por una oferta técnica y una oferta económica. La Licitación corresponde a una en dos etapas, donde se requiere un puntaje mínimo de 70 puntos en la evaluación de oferta técnica para acceder a la apertura de la oferta económica. Cada US se adjudicará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en la oferta económica, siempre que se cumpla la restricción de no asignar ambas US al mismo oferente.

32. La evaluación de la oferta técnica involucra la ponderación de cinco criterios que se detallan en la sección 5.3 de las Bases, a saber: **(a)** experiencia en transporte de pasajeros mediante buses (en adelante, “ETP”); **(b)** eficiencia energética (en adelante, “EF”) **(c)** gasto promedio anual en personal (en adelante, “GPP”); **(d)** porcentaje de personal femenino de conducción (en adelante, “PFC”) y; **(e)** presentación formal de la oferta (en adelante, “PFO”). Cada criterio permite un puntaje máximo de 100 puntos y su ponderación es de un 55%, 20%, 10%, 10% y 5% respectivamente.

33. En lo que respecta al puntaje obtenido en la evaluación de ETP, esta corresponde a la suma del puntaje obtenido por concepto de: **(a)** la experiencia general en transporte de pasajeros mediante buses (en adelante, “ETP1”); y **(b)** la experiencia específica en transporte urbano de pasajeros mediante buses (en adelante, “ETP2”). El puntaje máximo de ETP1 es de 80 puntos y el puntaje máximo en ETP2 es de 20 puntos.

34. En ambos casos, la evaluación de experiencia se realiza a través de tablas que asignan un puntaje según la flota o número de buses en operación acreditado, para cada año en el periodo de evaluación comprendido entre los años 2015 y 2024. Para un determinado rango de número de buses, el puntaje es mayor a medida que el año de operación es más reciente. Las tablas siguientes muestran dichos puntajes:

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Figura N° 1
Tabla de puntajes ETP1

Año	Número de buses operados															
	0	01-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-140	141-150
2015	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,5
2016	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8
2017	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,3	1,6	1,9	2,2
2018	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,5	1,8	2,2	2,6
2019	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,5	1,8	2,2	2,6	3,1
2020	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,3	1,7	2,0	2,4	2,9	3,5
2021	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,5	1,8	2,3	2,7	3,3	3,9
2022	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,6	2,0	2,5	3,0	3,6	4,2
2023	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,4	1,7	2,1	2,6	3,1	3,8	4,5
2024	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,4	1,8	2,2	2,7	3,2	3,9	4,6

Año	Número de buses operados															
	151-160	161-170	171-180	181-190	191-200	201-210	211-220	221-230	231-240	241-250	251-260	261-270	271-280	281-290	291-300	Más de 300
2015	1,7	2,0	2,3	2,7	3,0	3,3	3,7	4,0	4,4	4,7	5,0	5,3	5,5	5,6	5,8	5,8
2016	2,2	2,5	2,9	3,3	3,7	4,1	4,6	5,0	5,4	5,8	6,2	6,5	6,8	7,0	7,1	7,2
2017	2,6	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,1	6,6	7,0	7,5	7,9	8,2	8,4	8,6	8,7
2018	3,1	3,6	4,1	4,7	5,3	5,9	6,6	7,2	7,8	8,4	8,9	9,3	9,7	10,0	10,2	10,3
2019	3,6	4,2	4,8	5,5	6,2	6,9	7,6	8,4	9,1	9,7	10,3	10,8	11,3	11,6	11,9	12,0
2020	4,1	4,8	5,5	6,2	7,0	7,9	8,7	9,5	10,3	11,1	11,8	12,4	12,9	13,3	13,5	13,7
2021	4,6	5,3	6,1	7,0	7,9	8,8	9,7	10,6	11,5	12,4	13,1	13,8	14,4	14,8	15,1	15,3
2022	5,0	5,8	6,6	7,6	8,5	9,5	10,5	11,5	12,5	13,4	14,3	15,0	15,6	16,1	16,4	16,6
2023	5,2	6,1	7,0	8,0	9,0	10,1	11,1	12,2	13,2	14,2	15,1	15,8	16,5	17,0	17,3	17,5
2024	5,4	6,3	7,2	8,2	9,3	10,4	11,5	12,5	13,6	14,6	15,5	16,3	16,9	17,5	17,8	18,0

Fuente: Bases de Licitación, sección 5.3.1.1

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Figura N°2
Tabla de puntajes ETP2

Año	Número de buses operados															
	0	01-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-140	141-150
2015	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4
2016	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5
2017	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6
2018	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7
2019	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,8
2020	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9
2021	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0
2022	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,1
2023	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1
2024	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,1

Año	Número de buses operados															
	151-160	161-170	171-180	181-190	191-200	201-210	211-220	221-230	231-240	241-250	251-260	261-270	271-280	281-290	291-300	Más de 300
2015	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,5
2016	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8
2017	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	1,9	2,0	2,0	2,1	2,2	2,2
2018	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,6	1,8	1,9	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,6
2019	0,9	1,0	1,2	1,4	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,4	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,0
2020	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	2,9	3,1	3,2	3,3	3,4	3,4
2021	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0	2,2	2,4	2,7	2,9	3,1	3,3	3,4	3,6	3,7	3,8	3,8
2022	1,2	1,4	1,7	1,9	2,1	2,4	2,6	2,9	3,1	3,4	3,6	3,7	3,9	4,0	4,1	4,1
2023	1,3	1,5	1,8	2,0	2,3	2,5	2,8	3,0	3,3	3,5	3,8	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4
2024	1,3	1,6	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,1	3,4	3,6	3,9	4,1	4,2	4,4	4,5	4,5

Fuente: Bases de Licitación, sección 5.3.1.2

35. Al ser la experiencia considerada en ETP2 un caso particular de aquella considerada en ETP1, las Bases permiten que la experiencia en el transporte urbano mediante buses sea contabilizada en ambas métricas de experiencia. En este sentido, las Bases señalan expresamente que: “Si el oferente acredita que la experiencia presentada para la evaluación de ETP1 corresponde a transporte público urbano de pasajeros mediante buses, recibirá un puntaje en el criterio ETP2 en base a la cantidad de buses operado durante los años indicados. Cabe destacar que, en caso de no presentar experiencia en transporte urbano de pasajeros, obtendrá cero (0) puntos por este concepto (ETP2=0)” (Bases, sección 5.3.1). De esta manera, pueden participar oferentes sin experiencia en transporte urbano como lo serían operadores de transporte rural o interurbano (Bases de

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Licitación, sección 4.1.2.1), aunque sin puntuar en ETP2 y, por tanto, optando a un puntaje máximo de 80 puntos por concepto de ETP.

36. Ambas tablas asignan un mayor puntaje a oferentes que han operado una mayor flota por un período más extenso. Sin embargo, dado que el puntaje máximo por ETP se encuentra acotado, no es necesario acreditar la experiencia de una flota perteneciente al mayor tramo —“*más de 300*”— durante todo el periodo de evaluación (2015-2024). En otras palabras, para cualquier nivel de puntaje, es posible lograrlo con distintas combinaciones entre la cantidad de buses y el período en que estos operaron. Por ejemplo, la siguiente tabla muestra las combinaciones de número de buses y tiempo de operación con que un oferente obtendría el puntaje máximo de 80 puntos por concepto de ETP1:

Tabla N° 3
Ejemplo tamaño flota para obtener puntaje máximo por ETP1

Flota anual	Periodo mínimo de acreditación flota
Menor a 221	no alcanza máximo
[221-230]	2016-2024
[231-240]	2017-2024
[241-250]	2018-2024
[251-260]	2019-2024
[261-270]	2019-2024
[271-280]	2019-2024
[281-290]	2019-2024
[291-300]	2020-2024
más de 300	2020-2024

Fuente: Elaboración propia. **Nota:** Se asume que el oferente acredita el mismo tamaño de flota durante todo el periodo señalado en la tabla.

37. Siguiendo el caso de la tabla anterior, se puede constatar que es posible obtener el puntaje máximo de ETP1 operando 300 buses durante los últimos 5 años, u operando 230 buses durante los últimos 9 años, lo que da cuenta de la flexibilidad en la evaluación de la experiencia en las Bases.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

38. En caso de que la flota acreditada en la tabla anterior esté asociada a una urbana, entonces el participante además obtendrá 20 puntos en la evaluación de ETP2, llegando al máximo total por ETP, esto es, 100 puntos.

39. Según se indicó en el párrafo 30, el oferente puede ser una persona natural, jurídica o un consorcio. La acreditación de la ETP difiere según el tipo de oferente. Así, si el oferente es una persona natural, sólo podrá acreditar experiencia con una flota directamente operada por él.

40. En cambio, si el oferente es una persona jurídica, es posible acreditar la experiencia mediante cuatro alternativas: **(a)** la flota directamente operada por el oferente; **(b)** la flota operada por una sociedad filial según la definición del artículo 86 de la Ley N° 18.046; **(c)** la flota operada por sociedades en las que el oferente controle más del 50% del capital con derecho a voto o de las acciones; o **(d)** a través de la flota operada por su socio o accionista con mayor participación (Bases de Licitación, sección 4.1.2.1).

41. Por último, si el oferente es un consorcio se considera únicamente la flota operada por el integrante que designe el consorcio, el que deberá participar en la sociedad que suscriba el contrato de adscripción al servicio en caso de que se adjudique su oferta. La experiencia para la persona designada para dichos efectos se acredita en los mismos términos que en el caso de persona natural o jurídica de los párrafos anteriores (Bases de Licitación, sección 4.1.2.1 y sección 6.1).

42. Con respecto a los restantes factores considerados para la evaluación técnica, estos comprenden: **(a)** el puntaje total por EF corresponde al promedio del puntaje de eficiencia energética de los buses considerados en la oferta, medida en megajoules por kilómetro (MJ/km), cuyos valores se encuentran especificados en la tabla N° 9 de las Bases (Bases, sección 5.3.2); **(b)** los oferentes deben declarar un monto en unidades de fomento (en adelante, “UF”), que corresponde al gasto promedio anual en personal para una determinada unidad de servicios. El puntaje por GPP será de 100 para el mayor valor ofertado entre las ofertas admisibles para cada US y el resto de las ofertas se evaluarán de manera proporcional respecto a la mayor oferta (Bases de Licitación, sección 5.3.3); **(c)** los participantes deben declarar el porcentaje de personal femenino a cargo de labores de conducción de buses. El puntaje será de 100 para quienes declaren al menos un 20% de personal femenino. En caso de que ninguna oferta de la unidad de servicios oferte tal porcentaje, se asignará

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

un puntaje de 100 a quien haya propuesto un mayor porcentaje de personal femenino en labores de conducción. Luego, al igual que el factor anterior, el puntaje de cada oferente se calculará como un proporcional de la mejor oferta admisible, considerando el tope de 20% mencionado precedentemente. (Bases, sección 5.3.4); y **(d)** el puntaje por PFO corresponde a 100, 10 o cero puntos. El puntaje máximo corresponde a aquel escenario en que no se registran errores u omisiones formales en la oferta. El puntaje de 10 puntos corresponde a aquel caso en que se solicitó salvar errores u omisiones formales y éstas fueron efectivamente subsanadas. En caso de que se solicite enmendar errores u omisiones y ello no se haga en forma satisfactoria, se asignará cero puntos a la PFO (Bases, sección 5.3.5).

43. Finalmente, cada US será adjudicada a aquella oferta que, siendo técnicamente aceptable, esto es, que haya obtenido como mínimo 70 puntos en la oferta técnica, obtiene el mayor puntaje económico, según se define la sección 5.5 de las Bases de Licitación, respetando además la restricción de adjudicación máxima de una US por participante.

44. El plazo del contrato es de 10 años a contar del término del período de transición de los servicios. Este plazo se podrá reducir a siete años o ampliarse a 14 años, según las evaluaciones de desempeño del operador. En particular, si al término de los seis primeros años del contrato el operador es evaluado de tal manera que no cumple con los requisitos mínimos establecidos, el contrato terminará a los siete años. Luego, si al término de los nueve años es evaluado de manera satisfactoria, se podrá extender el plazo hasta por cuatro años adicionales. De esta forma, el adjudicatario operará un mínimo de siete y un máximo de 14 años (Bases de Licitación, sección 6.4). Por otra parte, las causales de término anticipado del contrato están reguladas en la sección 6.6 de las Bases.

D. DESARROLLO DE LA LICITACIÓN

45. Luego de descritas las Bases, y previo al análisis de competencia de éstas, a continuación se describirá el desarrollo del proceso licitatorio, el que a la fecha de la Audiencia Pública ya había sido adjudicado.

46. En cuanto a las ofertas realizadas, se recibieron nueve para la US N° 1 y doce para la US N° 2. En ambos casos, las ofertas pertenecieron a siete

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

oferentes distintos, seis de los cuales participaron en ambas US. Los oferentes de cada US se exponen en la siguiente tabla:

Tabla N° 4
Oferentes Licitación, por US

Oferentes US N°1	Oferentes US N°2
Transdev Chile S.A.	Transdev Chile S.A.
Inversiones Fanalca Chile Limitada	Inversiones Fanalca Chile Limitada
Servicios e Inversiones Ditel SPA	Servicios e Inversiones Ditel SPA
Sistemas Operativos Móviles S.A.	Sistemas Operativos Móviles S.A.
Viña Bus S.A.	Viña Bus S.A.
Consortio Conecta Valparaíso	Consortio Conecta Valparaíso
Consortio Valparaíso	Voy Santiago SPA

Fuente: Aporte de Antecedentes del MTT, pp. 9 y 10.

47. Como se puede observar en la tabla precedente, en la Licitación Consultada participaron ocho oferentes. De acuerdo con lo señalado por el MTT, entre dichos oferentes se incluyen operadores del Gran Valparaíso, de la Región Metropolitana y tres sociedades extranjeras, las que participaron como personas jurídicas directamente o como parte de consorcios. Asimismo, entre los incumbentes se encuentran Viña Bus S.A. y Top Tur S.A., quien lo hizo a través de un consorcio con una empresa de trasportes colombiana. Asimismo, cinco oferentes corresponden a operadores actuales de la red de transporte público de la Región Metropolitana (Aporte de Antecedentes del MTT, p. 9).
48. Según lo manifestado por el MTT, la Licitación Consultada se puede considerar como uno de los procesos licitatorios con mayor participación de todos los llevados a cabo en transporte público urbano del país (Aporte de Antecedentes MTT, p. 10). En esta misma línea, según indicó la FNE, el número de participantes fue similar al observado en la licitación de 2023 de las US N° 14 a 18 del transporte público de la Región Metropolitana (Aporte de Antecedentes de la FNE, p. 20).
49. Todos los participantes de la Licitación Consultada presentaron ofertas admisibles. Asimismo, todos los participantes obtuvieron el mínimo de 70 puntos en la evaluación técnica que habilitaba la apertura de sus ofertas económicas. El puntaje en la evaluación técnica para cada US se presenta en las siguientes tablas:

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Tabla N° 5
Puntaje evaluación oferta técnica US N° 1

Oferente	ETP1	ETP2	PEF	GPP	PFC	PFO	PT
Transdev Chile S.A.	80	20	98,43	92,93	40,00	100	92,97
Inversiones Fanalca Chile Limitada	80	20	94,23	63,20	60,00	100	91,16
Servicios e Inversiones Ditel SPA	80	20	94,23	78,05	50,00	100	91,65
Sistemas Operativos Móviles S.A.	73,4	18,4	94,23	100	37,50	100	88,08
Viña Bus S.A.	80	20	100	73,49	50,00	100	92,34
Consortio Conecta Valparaíso	80	20	100	65,06	100	100	96,50
Consortio Valparaíso	52,1	13	98,43	90,39	100	100	79,52

Fuente: “Nueva acta de evaluación técnica”, disponible en <https://dtpm.mtt.gob.cl/consultalicitaciones/webpage/Licitaciones.aspx?id=10464>, fecha última consulta: 25 de agosto de 2026.

Tabla N° 6
Puntaje evaluación oferta técnica US N° 2

Oferente	ETP1	ETP2	PEF	GPP	PFC	PFO	PT
Transdev Chile S.A.	80	20	97,80	96,66	40,00	100	93,22
Inversiones Fanalca Chile Limitada	80	20	91,82	64,54	60,00	100	90,81
Servicios e Inversiones Ditel SPA	80	20	91,82	81,65	50,00	100	91,52
Sistemas Operativos Móviles S.A.	73,4	18,4	91,82	100	37,50	100	87,60
Viña Bus S.A.	80	20	100	76,91	50,00	100	92,69
Consortio Conecta Valparaíso	80	20	100	66,82	100	100	96,68
Voy Santiago SPA	80	20	97,08	92,73	100	100	98,68

Fuente: “Nueva acta de evaluación técnica”, disponible en <https://dtpm.mtt.gob.cl/consultalicitaciones/webpage/Licitaciones.aspx?id=10464>, fecha última consulta: 25 de agosto de 2026.

50. De las Tablas N° 5 y 6 se observa que sólo los oferentes Sistemas Operativos Móviles S.A y Consortio Valparaíso no obtuvieron el máximo de puntaje en la evaluación de experiencia. La siguiente tabla muestra la flota que acreditaron ambas postulantes:

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Tabla N° 7
Flota acreditada por Sistemas Operativos Móviles S.A. y Consorcio
Valparaíso

Año	Sistemas Operativos Móviles S.A.	Consorcio Valparaíso
2015 - 2018	0	0
2019	154	0
2020	260	0
2021	259	0
2022	260	401
2023	260	401
2024	260	401

Fuente: “Nueva acta de evaluación técnica”, disponible en <https://dtpr.mtt.gob.cl/consultalicitaciones/webpage/Licitaciones.aspx?id=10464>, fecha última consulta: 25 de agosto de 2026. **Nota:** la flota acreditada por estos participantes corresponde a transporte público urbano de pasajeros.

51. Sin embargo, según se expuso en las Tablas N° 5 y 6 todas las ofertas obtuvieron un puntaje superior al mínimo de 70 puntos exigido en las Bases, y en consecuencia, el 24 de febrero de 2026 se procedió a la apertura de sus respectivas ofertas económicas. Para cada US, los puntajes asignados a cada oferta económica se detallan en las siguientes tablas:

Tabla N° 8
Puntaje Económico US N° 1

Oferente	Puntaje Económico
Transdev Chile S.A.	90,34
Inversiones Fanalca Chile Limitada	95,19
Servicios e Inversiones Ditel SPA (1)	99,62
Servicios e Inversiones Ditel SPA (2)	99,65
Sistemas Operativos Móviles S.A.	79,23
Viña Bus S.A. (1)	92,60
Viña Bus S.A. (2)	91,05
Consorcio Conecta Valparaíso	88,48
Consorcio Valparaíso	100,00

Fuente: “Nueva acta de evaluación económica y final”, disponible en <https://dtpr.mtt.gob.cl/consultalicitaciones/webpage/Licitaciones.aspx?id=10464>, fecha última consulta: 25 de agosto de 2026

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Tabla N° 9
Puntaje Económico US N° 2

Oferente	Puntaje Económico
Transdev Chile S.A.	90,10
Inversiones Fanalca Chile Limitada	92,72
Servicios e Inversiones Ditel SPA (1)	90,58
Servicios e Inversiones Ditel SPA (2)	79,05
Sistemas Operativos Móviles S.A.	79,05
Viña Bus S.A. (1)	100,00
Viña Bus S.A. (2)	97,02
Viña Bus S.A. (3)	95,49
Viña Bus S.A. (4)	94,72
Viña Bus S.A. (5)	93,98
Consortio Conecta Valparaíso	84,88
Voy Santiago SPA	94,46

Fuente: “Nueva acta de evaluación económica y final”, disponible en <https://dtpr.mtt.gob.cl/consultalicitaciones/webpage/Licitaciones.aspx?id=10464>, fecha última consulta: 25 de agosto de 2026.

52. Finalmente, según lo dispuesto en la sección 5.7 de las Bases, y no existiendo coincidencia entre las respectivas mayores ofertas, se adjudicó cada US a quien obtuvo el mayor puntaje económico, según las dos tablas presentes. Así, las US N° 1 y N° 2 fueron adjudicadas a Consortio Valparaíso y Viña Bus S.A., respectivamente (véase Decreto N° 28/2026 del MTT disponible en <https://dtpr.mtt.gob.cl/consultalicitaciones/webpage/Licitaciones.aspx?id=10464>, fecha última consulta: 25 de agosto de 2026).

E. ANÁLISIS DE COMPETENCIA SOBRE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES

53. Luego de expuestas las Bases y el desarrollo de la Licitación Consultada, en la presente sección el Tribunal analizará los riesgos anticompetitivos expuestos en la Consulta y lo planteado en los aportes de antecedentes recibidos durante el proceso. De la lectura de la Consulta, se observa que son cuatro los

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

aspectos cuestionados de las Bases: **(a)** la exigencia de experiencia a través de la empresa o alguno de sus socios y no a través de la experiencia laboral de sus representantes legales; **(b)** la evaluación de la experiencia con un horizonte temporal de 10 años; **(c)** la flota mínima implícitamente exigida en las Bases; y **(d)** la ponderación entre la experiencia general en operación de buses y aquella en la operación de buses urbanos. Atendido el diseño de las bases y la estrecha relación entre los puntos (b) y (c) precedentes, estos se analizarán en forma conjunta.

54. A pesar de que la Consulta no se refiere al mercado relevante en que incidiría el acto consultado y que los aportes de antecedentes tampoco se refieren explícitamente a ello, se debe destacar que: **(a)** la Consulta expone potenciales riesgos a la competencia y una posible exclusión en la Licitación Consultada; y **(b)** dicha licitación busca asignar recorridos o zonas para la explotación de un servicio regulado, en el que la competencia *ex post* entre prestadores es limitada. Atendido lo anterior, se considerará como mercado relevante el proceso licitatorio, por lo que a continuación se analizarán los posibles riesgos competitivos respecto a dicho proceso y no respecto a una potencial competencia entre operadores posterior a la Licitación.

E.1 Exigencia de acreditación de experiencia a través de la empresa o alguno de sus socios y no a través de sus representantes legales

55. La Consultante argumenta que, al ser una empresa de reciente constitución, el mecanismo de acreditación de la experiencia contemplado en las Bases le impediría superar la evaluación técnica. En particular, indica que al restringirse la acreditación de la experiencia a aquella del propio oferente o de alguno de sus socios, no se estaría considerando la “*experiencia real en el rubro*”, como lo sería aquella relativa a la de sus representantes legales (Consulta, p. 6). En este sentido, indica que Juan Carlos Mellado Sandoval, director y presidente de la Consultante, comenzó en el rubro del transporte en 1990 con un bus propio y luego se expandió con la adquisición de buses adicionales. Durante este período ha formado parte del directorio de Asociación Gremial de Buses Intercomunal y su continuadora legal La Cumbre S.A. y, desde el año 2010, preside el Directorio de la empresa FENUR S.A., administrando a través de éstas una flota de 450 buses a agosto de 2025 (Consulta, p. 6).

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

56. A partir de lo anterior, EMM concluye que *“dadas las ponderaciones de experiencia contenidas en la Licitación, a nuestra empresa Electrobus Marga Marga S.A. se le hace imposible superar la evaluación técnica de la licitación debido a su reciente constitución, y dada la necesidad de acreditar experiencia en operación de buses de la empresa postulante o directamente de alguno de los socios durante los últimos diez años, no considerándose la experiencia real en el rubro del transporte como la del señor Mellado”* (Consulta, p. 6).

57. En su aporte de antecedentes, la FNE destaca la importancia de demostrar la experiencia necesaria para la prestación del servicio, señalando que *“la potencial entrada de operadores que no tengan experiencia en estas condiciones podría poner en peligro la continuidad de la operación del transporte público, impactando en la movilidad de pasajeros dentro del Gran Valparaíso y, por el otro lado, porque, en principio, no se identifican otros mecanismos contractuales o de evaluación que permitan, razonablemente, mitigar tales riesgos”* (Aporte de Antecedentes de la FNE, pp. 15-16). Asimismo, la FNE destaca que en su investigación *“pudo constatar que el criterio de experiencia es habitualmente utilizado en licitaciones de esta naturaleza para demostrar la idoneidad y credibilidad del oferente”* (Aporte de Antecedentes de la FNE, p. 16). Sin perjuicio de lo anterior, la FNE no se refiere explícitamente a si la experiencia debe ser considerada sólo respecto a las personas naturales o jurídicas que prestan el servicio, o si debe también ser considerada, como propone EMM, la de personas jurídicas en las que participan personas naturales que previamente ejercieron funciones en otras personas jurídicas que prestaron servicios similares.

58. En una línea similar, el MTT se refiere detalladamente a la importancia de evaluar la experiencia (véase siguiente subsección), pero no se refiere explícitamente al cuestionamiento de la Consultante por no poder imputar la experiencia personal del señor Mellado a la evaluación de EMM.

59. Que, en forma preliminar, es posible apreciar de la Consulta que ésta no aporta antecedentes que den cuenta del potencial exclusorio o los efectos anticompetitivos de la regla de las Bases cuestionada. EMM se limita a exponer un problema particular que le aqueja respecto a sus intenciones de participar en la Licitación Consultada, pero no hay antecedentes ni un relato respecto a que la regulación de las Bases a este respecto inhiba la participación de otros oferentes o pueda producir efectos sustanciales en la adjudicación eficiente de la Licitación. Considerando que este Tribunal ha sostenido precedentemente que el derecho de la competencia no busca la defensa o protección de

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

competidores particulares, sino del proceso competitivo, lo anterior es suficiente para desestimar este primer riesgo planteado por la Consultante (véase, por ejemplo, Resolución N° 75/2022, §24, Resolución N° 72/2022 §12; Sentencia N° 138/2014, c. 19°).

60. Sin perjuicio de lo anterior, y volviendo al fondo del riesgo planteado, es útil destacar lo señalado por el MTT en cuanto a que el principio fundamental que se busca asegurar es la continuidad de servicio. En esa línea, la evaluación técnica busca determinar si el potencial oferente, en este caso EMM, da suficientes garantías de poder operar sin interrupciones el servicio licitado de acuerdo con los estándares de servicio exigidos por las Bases. Así, entonces, el cuestionamiento de EMM a las Bases se traduce en que, a su juicio, éstas no reconocen que la experiencia de las empresas en que previamente se desempeñó su representante legal sería traspasable a EMM por el solo hecho de que dicha persona forme parte de la organización de la Consultante.

61. Respecto a ello, no constan en el expediente antecedentes que permitan al Tribunal concluir que la experiencia de una persona natural sea totalmente asimilable a aquella de las instituciones donde se ha desempeñado previamente. Más aún, la forma en que se organizan las empresas, con distintas funciones y responsabilidades asignadas a quienes participan en ella, permite presumir que no es posible concentrar toda la experiencia de una institución en una persona natural. A mayor abundamiento, en el caso particular del presidente del directorio de EMM, los antecedentes descritos en la Consulta dan cuenta que parte importante de su experiencia previa corresponde a cargos directivos colegiados o en asociaciones gremiales, lo que supone una conexión aún más tenue con la experiencia operativa de una empresa.

62. Siguiendo lo anterior, este Tribunal concluye que no sería consistente con los objetivos del MTT homologar la experiencia de una organización que haya operado buses para el transporte público de pasajeros, con la experiencia de una persona natural que hubiese participado en dicha organización, razón por la cual el riesgo a la competencia descrito en tal línea por la Consultante será desestimado.

63. Además de los reparos sustantivos respecto a dicha forma de evaluar la experiencia, la aspiración de la Consultante es operativamente difícil de implementar. Ello por cuanto, al no existir una homologación de cargos o funciones dentro de las empresas, la evaluación de la colaboración de personas

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

en proyectos anteriores tendría que ser ejecutada con un nivel de discrecionalidad que no es deseable para la evaluación de ningún tipo de concurso y, menos aún, para la evaluación de una licitación que involucra recursos y bienes públicos.

64. Por último, una evaluación como la que sugiere la Consultante tampoco sería consistente con los objetivos del MTT, por cuanto, aun en la ficción de que una persona natural que trabaja en una persona jurídica es capaz de transferir toda la experiencia de una organización compleja, igualmente no sería posible asegurar que dicha persona natural fuera a permanecer en la nueva organización, por lo que su experiencia o capacidad podría perderse luego de adjudicada la licitación. Lo anterior es particularmente importante para una licitación que busca adjudicar la prestación de un servicio por un tiempo extendido, como es el caso de la Licitación Consultada. Aún más, reconocer la experiencia en la forma planteada en la Consulta podría llevar al uso estratégico de las posiciones directivas sólo con el objetivo de cumplir los requisitos de experiencia, sin asegurar la participación efectiva ni la permanencia de dicha persona, volviendo ineficaz el requisito establecido por el MTT y poniendo en riesgo los objetivos de política pública declarados por la autoridad.

65. Atendido lo expuesto en la presente subsección, este Tribunal concluye que no hay antecedentes que respalden que la homologación de la experiencia personal que plantea la Consulta sea necesaria para fomentar la competencia en la licitación y, por tanto, su omisión por parte del MTT no puede ser considerada como un riesgo significativo.

E.2 Evaluación de experiencia con un horizonte temporal de 10 años y la exigencia de flota mínima operada previamente

66. Despejado el riesgo a la competencia tratado en los párrafos precedentes, en esta subsección se analizarán en forma conjunta dos elementos de las Bases que son identificados como problemáticos en la Consulta, los que están directamente relacionados entre sí.

67. Por una parte, la Consulta objeta que el horizonte temporal considerado en las Figuras N° 1 y 2 para acreditar ambos tipos de experiencia en transporte de pasajeros considera hasta 10 años de operación. Respecto a ello, EMM arguye que dicho plazo *“constituye una barrera de entrada a los posibles oferentes, por*

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

cuanto no se visualiza una razón objetiva que haga tan extenso el período de evaluación para dicha experiencia” (Consulta, p.6).

68. Por otra parte, la Consulta cuestiona la cantidad de buses que sería necesario haber operado previamente para aprobar la calificación técnica de la Licitación Consultada. En esa línea, EMM indica que las empresas de transporte público urbano regional actualmente operan con una flota inferior a 150 buses, por lo que el número de buses exigidos en las Bases no estaría justificado.

69. Para respaldar lo anterior, y utilizando las tablas de las Figuras N° 1 y 2, la Consultante calcula el puntaje asociado a la experiencia de pasajeros mediante buses y en transporte público urbano para una empresa oferente que ha operado al menos durante el periodo 2015-2024 una flota de 150 buses, obteniendo un total de 40,1 puntos por este concepto. Así, según describe EMM, aún si se obtuviera el puntaje máximo en los componentes restantes de la oferta técnica, se obtendría un total de 67,055 puntos, cifra inferior al mínimo requerido establecido en las Bases para acceder a la siguiente etapa.

70. A modo de referencia la Consultante expone los casos de las empresas incumbentes Top Tur S.A. —actual operadora la Unidad de Negocio N° 7 del Gran Valparaíso— y Trolebuses de Chile. La primera se habría adjudicado el 2005 el proceso licitatorio de la unidad de negocio respectiva con una experiencia inferior a la actual, esto es 150 buses. Por su parte, Trolebuses Chile habría iniciado el 2024, mediante trato directo, la operación de 40 buses eléctricos.

71. En vista de lo anterior, la Consultante concluye que el éxito operativo no depende de la posesión de una flota determinada y que la Licitación *“establece condiciones discriminatorias y arbitrarias de experiencia que, a pesar de la experiencia y trayectoria de una empresa que haya operado 150 buses durante los últimos 10 años, se le hace imposible superar la evaluación técnica de la licitación”* (Consulta, p. 8).

72. El MTT defiende en términos generales las exigencias técnicas contenidas en las Bases, señalando que su implementación de regulaciones debe buscar *“satisfacer el interés público, propender a la prestación de un servicio eficiente, seguro y de calidad, y garantizar la continuidad y permanencia de los servicios de transportes”* (Aporte de Antecedentes del MTT, p. 2). Asimismo, da cuenta de incumplimientos de los operadores actuales respecto a indicadores de servicio, los que *“han derivado en una serie de procesos sancionatorios que han*

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

llegado hasta la cancelación de algunos servicios” (Aporte de Antecedentes del MTT, p. 6). El MTT complementa lo anterior señalando que “en los últimos 2 años se han registrado en total 769 solicitudes de Reclamos a través de la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias; dirigidos a los servicios de Transporte Público de dicho sistema y su mal funcionamiento” y que los problemas descritos demuestran “la necesidad de generar un cambio tanto en la provisión de los servicios de transporte, como en la forma en la que éstos se proveen, permitiendo al Ministerio establecer nuevas condiciones de operación a través un proceso abierto y que permita mejorar la calidad del servicio para todas y todos los usuarios del Sistema” (Aporte de Antecedentes del MTT, p. 6).

73. En particular, respecto a las exigencias de experiencia en las Bases, el MTT señala que *“los diferentes estudios contratados por la DTPR y/o que se han tenido a la vista al momento de la confección de las bases de licitación han sido claros en señalar que el criterio de experiencia en operación de transporte, en los términos concebidos en las bases de licitación, se sustenta en razones técnicas y objetivas”* (Aporte de Antecedentes del MTT, p. 21). Según se expone en el mismo escrito citado, los informes en los que se habría basado el MTT son: **(a)** *“Análisis del Modelo Licitatorio del Sistema de Transporte Público del Gran Valparaíso”*, elaborado por Aristo Consultores y City Planning para la División de Transporte Público Regional del MTT, con fecha 17 de diciembre de 2024 (en adelante, **“Informe Técnico”**, a folio 34); **(b)** un informe contratado por el MTT para analizar el modelo licitatorio del Sistema de Transporte Público del Gran Santiago, que no fue acompañado al expediente; y **(c)** *“Análisis de la Bancabilidad de los Modelos de Licitación para la prestación de los servicios de transporte público mayor en Regiones”*, elaborado por César E. Marín M. para el MTT y el Banco Interamericano de Desarrollo, que tampoco fue acompañado al expediente.

74. Que, por su parte, la FNE se refiere con mayor detalle al diseño de la evaluación de la experiencia en las Bases, indicando que *“[l]a metodología contemplada en las Bases consultadas difiere de la aplicada por el MTT en algunos procesos anteriores y, a juicio de esta Fiscalía, constituye un avance significativo. Ello se debe a que incorpora una mayor flexibilidad para que las empresas acrediten su experiencia conforme a la evolución de sus operaciones en el tiempo”* (Aporte de Antecedentes de la FNE, p. 17). Asimismo, expone que la consultoría contratada por el MTT recomendó una experiencia mínima de 200 buses y finalmente concluye que *“resulta poco probable que el criterio de experiencia establecido por*

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

el MTT en sus Bases tenga la entidad suficiente para restringir de forma injustificada la libre competencia en el proceso licitatorio” (Aporte de Antecedentes de la FNE, pp. 18-19).

75. Lo primero que es necesario asentar es que corresponde al MTT, como formulador y ejecutor de la política de transporte de nuestro país, tomar las decisiones respecto al estándar de calidad con que se prestarán los servicios públicos de transporte de pasajero. Dicha decisión, en ausencia de antecedentes fehacientes de que haya sido adoptada en forma manifiestamente arbitraria e infundada, no será revisada por este Tribunal.

76. Establecido lo anterior, la Consulta se reduce a analizar si, dado el nivel de servicio establecido por el MTT, las exigencias de las Bases impiden, restringen o entorpecen la libre competencia, o tienden a producir dichos efectos. Tal como ha señalado previamente este Tribunal, la revisión de bases de licitación busca concluir acerca de la existencia de riesgos sustanciales a la competencia y no sobre si las bases consultadas son óptimas desde un punto de vista de la eficiencia (véase, por ejemplo, Resolución N° 85/2025, §32; Resolución N° 79/2023, §120; Informe N° 31/2023, §5).

77. Expuestos los principales aspectos de los aportes de antecedentes sobre la materia y el estándar de revisión del Tribunal, a continuación se analizarán los posibles riesgos a la competencia derivados de las tablas de puntajes asociados a la experiencia de los operadores.

78. Respecto al reparo de que un horizonte de evaluación de 10 años operaría como una barrera a la entrada, lo primero que se puede notar es que lo cuestionado corresponde a una incorrecta interpretación de las Bases que no se condice con el diseño ni con la ejecución práctica del sistema de evaluación. En efecto, por una parte, tal como se expuso en la Tabla N° 3, no es necesario haber operado durante 10 años para lograr el puntaje requerido para aprobar la fase técnica de la evaluación. Por otra parte, la Tabla N° 7 da cuenta que hubo dos oferentes que pasaron la fase técnica de la evaluación sin el puntaje máximo, una que acreditó haber operado buses en los 6 años previos a la apertura de la licitación y otra que acreditó haber operado estos en los 3 años previos a dicha fecha.

79. Tal como se adelantó, el número de años de operación tiene una correspondencia respecto al número de buses operados en dichos años. Así, como se describió en las secciones precedentes, es posible calificar

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

favorablemente en la evaluación técnica con menos años de experiencia, siempre que en éstos se haya operado un mayor número de buses. Dicha intercambiabilidad entre años de experiencia y buses operados no es un problema competitivo sino, por el contrario, y tal como señala la FNE, *“incorpora una mayor flexibilidad para que las empresas acrediten su experiencia conforme a la evolución de sus operaciones en el tiempo”* (Aporte de Antecedentes de la FNE, p. 17).

80. Además de lo anterior, y a pesar de que no existe una métrica precisa que permita analizar el horizonte de evaluación de experiencia en una licitación de este tipo, se debe también considerar la extensión del servicio que se está licitando. Así, atendido que los adjudicatarios se comprometen a operar un servicio público por un período de 10 años, no parece desproporcionado que el MTT revise por un período equivalente la experiencia de aquellos interesados en prestar el servicio, más aún si, como se explicó precedentemente, es posible calificar técnicamente sin haber operado durante la totalidad de dicho período.

81. Considerando lo expuesto en los párrafos precedentes, y en ausencia de antecedentes que indiquen lo contrario, este Tribunal estima que no se puede concluir que los 10 años considerados para la evaluación de la experiencia contenido en las Bases genere barreras de entrada significativas a la Licitación Consultada.

82. Siguiendo con el análisis de los requisitos de experiencia cuestionados en la Consulta, corresponde referirse al número de buses previamente operados exigidos por el MTT. Como ya se expuso, la Consultante señala que la exigencia de experiencia sería desmedida, argumentando que *“el proceso licitatorio establece condiciones discriminatorias y arbitrarias de experiencia que, a pesar de la experiencia y trayectoria de una empresa que haya operado 150 buses durante los últimos 10 años, se le hace imposible superar la evaluación técnica de la licitación”* (Consulta, pp. 7-8). Asimismo, para respaldar que la exigencia no estaría justificada, señala que *“la inmensa mayoría de las empresas de transporte público urbano regional, con excepción de las empresas urbanas de la Región Metropolitana, operan con flotas inferiores a 150 buses”* (Consulta, p. 6). En esta misma línea, describe el caso particular de la empresa Top Tur S.A., actual operadora de la Unidad de Negocios N° 7 del Gran Valparaíso, señalando que actualmente opera con 150 buses, a pesar de que cuando se adjudicó dicha unidad de negocios en 2007 no tenía experiencia previa. De esta forma, la Consultante concluye que lo anterior *“refuta directamente la premisa de que una*

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

empresa sin experiencia previa en la gestión de una flota de gran tamaño no puede tener éxito” (Consulta, p. 8).

83. Sobre la experiencia exigida en las Bases, el MTT señala que: **(a)** las exigencias buscan asegurar postulantes que *“tengan experiencia en operación de tamaños de flota de magnitudes similares a las exigidas en las bases de licitación [300]”*, las que *“demandan una logística operacional completamente diferente a la de empresas operadoras pequeñas”* (Aporte de Antecedentes del MTT, p. 19-20); **(b)** los estudios que se han considerado para tales efectos *“han sido claros en señalar que el criterio de experiencia en operación de transporte, en los términos concebidos en las bases de licitación, se sustenta en razones técnicas y objetivas”* (Aporte de Antecedentes del MTT, p. 21); **(c)** la continuidad de servicio es un principio fundamental para los servicios de transporte público, *“lo cual se resguarda mediante la incorporación de exigencias de criterios de experiencia previa”* (Aporte de Antecedentes del MTT, p. 21); **(d)** las Bases han incluido una serie de nuevas exigencias operacionales y contractuales, *“que hace que el cumplimiento del contrato sea de un alto nivel de exigencia”* (Aporte de Antecedentes del MTT, p. 22); **(e)** la exigencia de experiencia está alineada con recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y de este Tribunal (Aporte de Antecedentes del MTT, pp. 22-23); y **(f)** las empresas pequeñas no estarían vedadas de participar, ya que se permite la conformación de consorcios, por lo que *“un operador cuyo puntaje de experiencia no sea suficiente para lograr su admisibilidad a la etapa de evaluación técnica puede buscar un socio que sí cumpla con la experiencia mínima exigida por el Ministerio, tal como ocurrió con empresas que ofertaron en la presente licitación recurriendo a este mecanismo”* (Aporte de Antecedentes del MTT, p. 23).

84. Que sobre los posibles efectos exclusorios de las exigencias de experiencia contenidos en las Bases, lo primero que es posible observar es que el antecedente fáctico expuesto por la Consultante —esto es, que *“la inmensa mayoría de las empresas de transporte público urbano regional, con excepción de las empresas urbanas de la Región Metropolitana, operan con flotas inferiores a 150 buses”* (Consulta, p. 6)— no se condice con lo observado en el Gran Valparaíso. En efecto, de los antecedentes expuestos por la FNE es posible observar que 6 de las 9 unidades de negocio que actualmente operan en dicho sector geográfico lo hacen con una flota mayor a los 150 buses (Aporte de Antecedentes de la FNE, p. 4). En ese sentido, la mayor parte de los actuales

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

operadores de la zona habría contado con el número de buses que la Consulta plantea como mínimos para operar.

85. Sin perjuicio de lo anterior, se debe considerar que los potenciales oferentes no se restringen a los actuales incumbentes, por lo que es esperable que las exigencias contenidas en las Bases hayan sido posibles de cumplir por múltiples operadores de buses que actualmente no operan en la región. Ello se condice con lo expuesto por el MTT en cuanto a que, como parte de las gestiones de la Licitación, incluso se hicieron esfuerzos por atraer oferentes extranjeros (Aporte de Antecedentes del MTT, p. 7).

86. A la falta de antecedentes de efectos sustanciales a la concurrencia de oferentes producto de la experiencia exigida, se debe agregar la posibilidad de participar a través de consorcios. Lo anterior entrega una alternativa a aquellos interesados que no cuenten por sí mismos con la experiencia requerida por las Bases, equilibrando de tal forma la posibilidad de que oferentes de menor tamaño puedan participar, pero sin arriesgar el estándar de servicio definido por el MTT.

87. El análisis anterior se ve, además, refrendado por lo ocurrido en el proceso de licitación consultado. Por una parte, y tal como se expuso en la sección D, se presentaron siete oferentes para cada una de las US consideradas en la Licitación. Por otra parte, ambas unidades de servicio contaron con ofertas presentadas por consorcios, lo que da cuenta que dicho mecanismo era una posibilidad efectiva para los prestadores de menor tamaño. Además, los antecedentes ofrecidos por la FNE dan cuenta de que dos actuales operadores participaron de la Licitación Consultada, ya sea por sí mismos o como parte de un consorcio.

88. Además de la falta de información en el expediente que dé cuenta de riesgos sustanciales a la libre competencia producidos por el diseño de las Bases, de los antecedentes presentados por el MTT —en línea con lo expuesto en los párrafos 72 y 83— se desprenden múltiples justificaciones al diseño utilizado.

89. En primer lugar, el tamaño de las US licitadas, que son cerca de un 30% más grandes que el promedio de las actuales unidades de negocio del Gran Valparaíso (Aporte de Antecedentes de la FNE, p. 4) y que, de acuerdo con lo expuesto por el MTT, conlleva un desafío logístico sustancialmente más complejo que la operación actual. En segundo lugar, los problemas que menciona el MTT para los actuales operadores (Aporte de Antecedentes del

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

MTT, p. 6), lo que justificaría mayores exigencias contractuales y la búsqueda de operadores con mayor experiencia. En tercer lugar, el estudio encargado por el MTT, que da cuenta de que los consultores externos recomendaron a las autoridades exigir un mínimo de 200 buses operados previamente, una condición más exigente que la finalmente incluida en las Bases (Aporte de Antecedentes de la FNE, p. 18, en base al Informe Técnico)

90. De esta forma, este Tribunal puede concluir que: **(a)** no constan en el expediente antecedentes de que la experiencia exigida en las Bases suponga riesgos sustanciales a la competencia; y **(b)** no existiendo riesgos sustanciales a la competencia, no es necesario analizar en detalle las justificaciones expuestas por el MTT, sin perjuicio de que lo expuesto en el párrafo precedente da cuenta de justificaciones del MTT que, al menos en principio, serían razonables.

E.3 Ponderación de los dos tipos de experiencia evaluados en las Bases

91. Finalmente, la Consultante cuestiona que las Bases asignen una ponderación muy inferior a la experiencia en transporte público urbano en comparación con la experiencia en transporte de pasajeros, ya que el objetivo de la Licitación sería la operación de buses urbanos.

92. En este sentido, indica que las Bases permitirían que un oferente con poco tiempo de operación, sin experiencia en transporte urbano, pero con una gran flota, sea preferido ante empresas como Top Tur S.A., la que ha operado por más de 10 años en el transporte urbano y posee una flota aproximada de 150 buses. Lo anterior, en palabras de la Consultante constituiría una “desvalorización de la experiencia” al imponer un tamaño de flota que no garantiza el éxito logístico (Consulta, pp. 9 y 10).

93. Sobre dicha crítica, la FNE señala que *“el argumento de la Consultante podría resultar contradictorio con el principio de libre competencia, toda vez que el otorgamiento de una mayor ponderación a la experiencia específica en transporte urbano de pasajeros podría limitar la participación de empresas con experiencia en la operación de flotas de buses interurbanos y/o rurales, y, en definitiva, la cantidad de oferentes, beneficiando con ello a los actuales incumbentes”* (Aporte de Antecedentes de la FNE, pp. 16-17).

94. Que, en línea con lo señalado por la FNE, este Tribunal considera que lo planteado por EMM a este respecto, en vez de fomentar la competencia en la

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Licitación, tendría por fin restringirla a través de mayores exigencias a los potenciales participantes. En ese sentido, si el MTT ha concluido que un operador de buses con experiencia en el transporte no urbano cumple con las competencias necesarias para prestar un servicio de transporte público urbano, no le corresponde a esta magistratura cuestionar dicha decisión técnica sectorial. En ese sentido, no es posible considerar como un riesgo a la competencia: **(a)** el diseño de las Bases que permite la posibilidad de que un mayor número de interesados participe de la Licitación Consultada; ni **(b)** que la experiencia en transporte urbano de pasajeros no haya sido valorada de mayor forma por el MTT, respecto de otros tipos de transporte público de pasajeros vía buses.

III. PARTE RESOLUTIVA

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 3° y 19 y siguientes del Decreto Ley N° 211,

SE RESUELVE:

Declarar que las cláusulas, condiciones y criterios técnicos fijados en las Bases de Licitación contenidas en el Decreto N° 82 de 2024 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones no generan riesgos significativos que puedan infringir las disposiciones del Decreto Ley N° 211.

Redacción a cargo del ministro Sr. Ignacio Parot Morales.

Pronunciada por el ministro Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, presidente, la ministra Sra. Silvia Retamales Morales y el ministro Sr. Ignacio Parot Morales.

Notifíquese personalmente, por cédula o por correo electrónico a los intervinientes que lo hayan designado para efectos de la notificación.

Inclúyase en el estado diario la resolución precedente y publíquese en el sitio *web* del Tribunal al día hábil siguiente desde que uno de los intervinientes haya sido notificado, o el día hábil subsiguiente si recayese sábado, salvo que todos los intervinientes hayan sido notificados antes del plazo referido anteriormente.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Archívese en su oportunidad.

Rol NC N° 554-25.

Firmada por el ministro Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, presidente, la ministra Sra. Silvia Retamales Morales y el ministro Sr. Ignacio Parot Morales. Autoriza la secretaria abogada Sra. Valeria Ortega Romo.



087D1AC0-C4D8-43F3-977F-62F4F8BFEB7

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.